

1503955-91.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/05/2022

... legal.

É reincidente, antes condenado por tráfico de drogas (8ª Vara Criminal - trânsito em julgado em 12/07/2021 - certidão de folhas 50/51), resultando em 01 ano 02 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal.

A pena retorna ao patamar mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal, observada a incidência da atenuante genérica da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503955-91.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503955-91.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2047029/2022 - 20º D.P. AGUA FRIA, 23099058 - 20º D.P. AGUA FRIA, 2047029

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO RIBEIRO GAYA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 216/2022

RICARDO RIBEIRO GAYA, está sendo processado incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 106-108, segundo a qual "[...] no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 13h20min, na Avenida Leoncio de Magalhaes, n. 464, Santana, nesta cidade e Comarca, RICARDO RIBEIRO GAYA, qualificado à fl. 21, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) pacote de biscoito, avaliado em R\$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos) e 01 (uma) posta de bacalhau, avaliada em R\$59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), pertencentes à empresa Mirante Hortifruti Ltda., representada nos autos por Tadeu Paulo Viajante, cf. boletim de ocorrência de fls. 08/12, autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 15/16 e de avaliação de fl. 22/23. Segundo apurado, na data dos fatos, RICARDO ingressou no mercado, pegou uma peça de bacalhau, bem como um pacote de biscoitos e os colocou embaixo de sua camiseta, nas costas. Ocorre que, o funcionário do estabelecimento Cosmerino Barros do Prado, visualizou a ação de RICARDO e digeriu-se a saída do estabelecimento, visando verificar se o denunciado efetuará o pagamento. O denunciado passou pelos caixas e não efetuou o

pagamento dos produtos, sendo abordado por Cosmerio, o qual interpelou o denunciado sobre os bens subtraídos, obtendo a confissão do denunciado. Diante disso, Cosmerio, com auxílio do outro funcionário do estabelecimento comercial Tadeu Paulo Viajante, deteve o denunciado e acionou a polícia militar. Os policiais militares compareceram ao local e efetuaram a prisão em flagrante de RICARDO. A mercadoria foi apreendida, avaliada e restituída ao representante da empresa vítima (fls. 16 e 22). Formalmente interrogado, o investigado confessou parcialmente a prática do delito, confirmando ter pego os produtos, mas alegando ter sido abordado antes de passar pelos caixas (fl. 06). [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 15, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 16.

Recebida a denúncia (fls. 112). Citado em 03/05/2022 (fls. 136).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente, afastando-se a consumação delitiva.

Nesse sentido, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório vai ao encontro da materialidade delitiva constante em auto de exibição e apreensão de folhas 15/16, corroborada, ao final, nos termos da confissão judicial.

Segundo o funcionário T P V, exercia seu trabalho no local dos fatos como manobrista na padaria ao ser chamado por um colega de trabalho que já havia detido o réu e justificava ao depoente ter visualizado uma atitude estranha por parte do acusado no interior do estabelecimento e, por isso, aguardou que passasse pelo caixa, abordando-o e, em sua posse localizou o produto do crime. A testemunha ouviu ter o réu admitido a subtração do material, ora por fome, ora para vendê-lo e adquirir droga.

Convergente ao conteúdo probatório acima está o depoimento do policial militar Victor Adamour Machado de Azevedo, segundo o qual, apenas prestou atendimento ao chamado policial e, no local, ouviu a informal confissão versada pelo réu.

Os depoimentos se mostram sinceros e isentos, não se delineando qualquer propósito incriminatório a quem fosse inocente.

Em sede judicial, em consonância ao contexto probatório acima, o réu confessou a prática delitiva, admitindo inteira veracidade ao teor da peça acusatória e prova oral concluída ao longo da instrução criminal, alegando que se divorciara e, por isso, houve uma recaída para o uso de drogas e que o levou ao cometimento do crime.

Autoria e materialidade, portanto, inquestionáveis.

Opera-se, entretanto, a desclassificação para o crime tentado, dada a ausência de posse tranquila e desviada pelo réu sobre o produto do crime, surpreendido em franca execução do crime, sendo imediatamente detido, nas imediações do estabelecimento e sob os olhares daqueles que antes lhe lançaram a suspeita de autoria, recuperando-se os bens subtraídos.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno RICARDO RIBEIRO GAYA incurso no artigo 155 caput c/c artigo 14 inciso II do Código Penal.

Passo a dosar a pena –

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 01 ano de reclusão e 10 dias multa no piso legal.

É reincidente, antes condenado por tráfico de drogas (8ª Vara Criminal – trânsito em julgado em 12/07/2021 – certidão de folhas 50/51), resultando em 01 ano 02 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal.

A pena retorna ao patamar mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal, observada a incidência da atenuante genérica da confissão.

Tentado o crime, diminui a pena retro de fração de 1/2, resultando, assim, ao final, em 06 meses de reclusão e 05 dias multa fixada no piso legal.

A fração redutora se justifica no patamar retro porque o réu já dispunha dos bens acomodados junto de si e passara pelo caixa na tentativa de consumir o crime, praticados, desse modo, atos de execução compatíveis à fração eleita.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, considerado o tempo decorrido

desde a prisão até a presente data, substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade.
Expeça-se alvará de soltura.
P.R.I.C.

São Paulo, 29 de maio de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA